



PROCESSO TRIBUTÁRIO

Problemático artigo 38 da LC 214/2025 para restituição do IBS e da CBS

[Rodrigo G. N. Massud](#)

8 de fevereiro de 2026, 8h00

Tributário

Tomando conta da necessidade de repensar o contencioso tributário no ambiente reformado da tributação sobre o consumo, verificamos a edição da Portaria nº 96/2025 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que instituiu o grupo de trabalho responsável por elaborar a reforma processual, em vista dos desafios trazidos pela Emenda Constitucional nº 132/2023 [1].

Não vemos, porém, o endereçamento do tema da restituição dos indébitos tributários de IBS/CBS, essencial para manter a integridade da reforma, como decorrência da esperada neutralidade tributária [2].

Identificação do problema

A promessa de neutralidade tributária e a tributação no destino, são pilares fundamentais para o desenho institucional que se busca alcançar, de modo que não haja resíduos fiscais ou distorções na cadeia econômica, o que transmudaria a tributação do consumo numa tributação sobre transações.

De um lado, a tributação no destino procura conferir cidadania fiscal ao consumidor ou adquirente que, efetivamente, suporta o encargo econômico da carga tributária; e, de outro lado, a neutralidade procura garantir que as decisões econômicas não sejam interferidas por questões tributárias.

[APOIO](#)



a maior durante a cadeia de consumo, sob pena de onerar ou o fornecedor, ou o consumidor do bem ou serviço.

Eis que surge o problema do artigo 38 da Lei Complementar (LC) nº 214/2025, capaz de inviabilizar a devolução dos indébitos e comprometer a neutralidade. Veja-se:

“Art. 38. Em caso de pagamento indevido ou a maior, a restituição do IBS e da CBS somente será devida ao contribuinte na hipótese em que:

I – a operação não tenha gerado crédito para o adquirente dos bens ou serviços; e

II – tenha sido observado o disposto no art. 166 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional).”

Da leitura do dispositivo, nota-se a cumulação de norma própria de ressarcimento de créditos escriturais da não-cumulatividade (inciso I), com norma de restituição do pagamento indevido ou a maior (inciso II), o que acaba por misturar o fenômeno do creditamento, na dinâmica não-cumulativa, com o fenômeno do indébito, no recolhimento indevido ou a maior.

Aliás, o indigitado inciso I, do artigo 38, da LC nº 214/2025, reproduz dinâmica paralela ao RICMS/SP (Decreto nº 45.490/2000), regulamentado pela Portaria SRE nº 84/2022, destinado exatamente aos créditos escriturais da não-cumulatividade do ICMS [3].



Incompatibilidade normativa

De início, cumpre observar que, se o sistema do IBS/CBS é norteado pela não-cumulatividade plena, cálculo por fora, tributação no destino e neutralidade tributária, por certo não haverá, como regra, hipótese em que 1) a operação não tenha gerado crédito para o adquirente dos bens ou serviços [4]; e, como consequência 2) o encargo financeiro do tributo tenha sido suportado pelo fornecedor dos bens ou serviços.

Isso, por si só, é capaz de esvaziar o sentido normativo do artigo 38 da LC nº 214/2025, pois em cada operação o fornecedor repassará o encargo financeiro do IBS/CBS calculado por fora, havendo geração de crédito para o adquirente.

Assim, corre-se o risco de institucionalizar-se o “calote” público na devolução dos recolhimentos indevidos ou a maior de IBS/CBS,

esvaziamento normativo provocariam na restituição do indébito tributário, a correta compreensão do alcance do artigo 38 da LC nº 214/2025 depende, antes, da análise do regime de apuração e das modalidades de extinção dos débitos de IBS e CBS, condição necessária para o indébito tributário.

Nos termos do artigo 43 da LC nº 214/2025, o período de apuração no regime regular do IBS/CBS é mensal, vale dizer, em cada mês, o contribuinte deverá apurar, separadamente, o saldo devido do IBS e da CBS, que corresponderá à diferença entre os valores dos débitos decorrentes dos fatos geradores ocorridos no mês, e os créditos apropriados no mesmo período, mediante declaração que caracterizará confissão de dívida, daí a natureza de lançamento por homologação.

Ao mesmo tempo, o documento fiscal eletrônico emitido em cada operação, e que destacará o IBS/CBS, também servirá como lançamento por homologação, constituindo confissão de dívida (artigo 60, § 1º, da LC nº 214/2025), caracterizando uma antecipação do devido ao final de cada mês.

Ou seja, apuração por competência de um lado, e apuração operação a operação, de outro.

Ao lado disso, a previsão das diferentes modalidades de extinção dos débitos de IBS/CBS, consoante o artigo 27 da LC nº 214/2025.

Dessa forma, conforme previsão do artigo 45, § 3º da LC nº 214/2025, na apuração mensal do IBS/CBS deverão ser deduzidos os valores extintos de forma antecipada por meio dos incisos III (*split payment*), IV (recolhimento pelo adquirente) ou V (recolhimento por outro responsável).

Feito isso, chega-se ao saldo positivo (devedor) ou negativo (credor) apurado no mês, quando então: 1) se devedor, o contribuinte deverá recolher, observadas as modalidades de extinção previstas nos incisos I (compensação) ou II (pagamento *stricto sensu*) do artigo 27; e 2) se credor, o contribuinte deverá recuperar mediante ressarcimento ou compensação, tudo nos termos do artigo 45 da nº LC 214/2025.

O saldo credor, portanto, é um valor escritural que decorre das apurações mensais e exige, para a sua devolução (mediante ressarcimento ou compensação), a escorreita observância do regime da não-cumulatividade previsto nos artigos 47 a 56 da LC 214/2025.

Por outro, lado, verifica-se a diversidade de situações que interferem no saldo credor, as quais não dependem do fornecedor do bem ou serviço que gerou o crédito [5], de modo que a geração ou não de crédito para o adquirente, é problema que afeta o ressarcimento ou compensação do saldo credor no regime da não-cumulatividade, e não a restituição ou compensação do pagamento tido por indevido ou a maior pelo fornecedor.

Delimitando o alcance do inciso I, do artigo 38, da LC nº 214/2025

O artigo 38 da LC nº 214/2025 prescreve, na legislação especial do IBS/CBS, disposição que se acopla ao CTN, aos seus artigos 165 e 166, na composição da chamada regra-matriz de incidência da restituição do indébito tributário, que decorre do pagamento (*lato sensu*) tido por indevido, e que não se confunde, insistimos, com o ressarcimento (relação jurídica de crédito do contribuinte que decorre dos créditos escriturais).

Por essa razão, ao sincretizar os regimes de ressarcimento e de restituição, o artigo 38 da LC nº 214/2025 acabou por criar uma antinomia jurídica que se contrapõe à própria essência principiológica do IBS/CBS, sobretudo porque a previsão do inciso I (que veda a restituição quando a operação tenha gerado crédito para o adquirente), contraria a previsão do inciso II (que remete ao artigo 166 do CTN e autoriza a restituição mediante comprovação da assunção do encargo financeiro).

Dessa maneira, em uma interpretação sistemática do inciso I do artigo 38 da LC 214/2025, seu alcance estaria limitado à restituição dos débitos de IBS/CBS extintos indevidamente nas modalidades veiculadas pelos incisos III, IV e V do artigo 27, quais sejam: *split payment*, recolhimento pelo adquirente e recolhimento por outro responsável, na apuração antecipada operação por operação, em cada documento fiscal.

Em primeiro lugar, por uma questão gramatical, na medida em que o inciso I do artigo 38 dispõe que “a operação *não tenha gerado crédito...*”, ou seja, remete à restituição na apuração operação por operação, em cada documento fiscal.

Por sua vez, o regime simplificado de devolução dos excedentes de antecipação na operação por operação, nos casos dos incisos III e IV do artigo 27 (*split payment* e recolhimento pelo adquirente), mediante transferência, pelo Comitê Gestor e/ou RFB, em até três dias úteis (artigo 32, § 4º, II, “b” e artigo 36, § 3º, II), aproxima-se de mecanismo de ressarcimento no ajuste de cada operação, e não restituição de indébito.

Em se tratando, propriamente, da restituição de um pagamento indevido [6], por certo exige-se que a operação não tenha gerado crédito para o adquirente, daí a plena funcionalidade do inciso I, do artigo 38, da LC 214/2025, para essas situações.

Em segundo lugar, as formas de extinção veiculadas nos incisos III, IV e V do artigo 27, são as únicas hipóteses em que há relação direta entre o débito extinto e o crédito gerado ao adquirente, funcionando assim, como mecanismo de controle “na fonte” dos créditos

De resto, nas modalidades de extinção veiculadas pelos incisos I e II do artigo 27 da LC nº 214/2025 (compensação e pagamento pelo contribuinte), na apuração por competência, não haveria sequer praticabilidade [7] na aplicação do inciso I do artigo 38, na medida em que, a rigor, a restituição não seria operada no âmbito do Comitê Gestor, mas aí passaríamos a outro debate, concernente ao sujeito passivo legitimado para a restituição.

[1] Em paralelo, já estavam em tramitação no Congresso Nacional os projetos para a reforma do contencioso encaminhados pela “Comissão nacional de juristas”, Presidida pela Ministra Regina Helena Costa, que resultou em diversos projetos de lei, a saber: PLs 2481/22, 2483/22, 2484/22, 2485/22, 2486/22, 2488/22, 2489/22, 2490/22, e PLPs 124/22 e 125/22, este último recém sancionado e convertido na Lei Complementar nº 225, de 08 de janeiro de 2026, instituindo o Código de Defesa do Contribuinte e regulamentando o devedor contumaz.

[2] Emenda Constitucional nº 132/2023: “Art. 156-A. *Lei complementar instituirá imposto sobre bens e serviços de competência compartilhada entre Estados, Distrito Federal e Municípios.*

§1º *O imposto previsto no caput será informado pelo princípio da neutralidade e atenderá ao seguinte:”*

LC 214/2025. “Art. 2º *O IBS e a CBS são informados pelo princípio da neutralidade, segundo o qual esses tributos devem evitar distorcer as decisões de consumo e de organização da atividade econômica, observadas as exceções previstas na Constituição Federal e nesta Lei Complementar.*”

[3] Vide, nesse sentido, a previsão no RICMS, inserida exatamente no Capítulo IV, da não-cumulatividade, Seção IV, outros créditos, em seu artigo 63, VII e § 4º:

“Artigo 63 – Poderá, ainda, o contribuinte creditar-se independentemente de autorização (Lei 6.374/89, arts. 38, § 4º, 39 e 44, e Convênio ICMS-4/97, cláusula primeira): (...)

VII – do valor do imposto indevidamente pago em razão de destaque a maior em documento fiscal, até o limite estabelecido pela Secretaria da Fazenda, mediante lançamento no livro Registro de Apuração do ICMS, no quadro “Crédito do Imposto – Outros Créditos”, com a expressão “Recuperação de ICMS – Art. 63, VII, do RICMS”, observado o disposto no § 4º; (...)

§4º – O crédito a que se refere o inciso VII somente poderá ser efetuado à vista de autorização firmada pelo destinatário do documento fiscal, com declaração sobre a sua não-utilização, devendo tal documento ser conservado nos termos do artigo 202 ”



em caso de perecimento do bem; ou ainda a anulação do crédito nas hipóteses de saídas imunes ou isentas, dentre outras situações capazes de afetar o crédito do adquirente.

[6] Por exemplo, em decorrência de uma classificação fiscal equivocada, de um erro de base de cálculo, ou de qualquer patologia na apuração do referido débito.

[7] Por todos: COSTA, Regina Helena. *Praticabilidade e justiça tributária: exequibilidade da lei tributária e direitos dos contribuintes*. São Paulo: Malheiros, 2007.

Rodrigo G. N. Massud

é advogado, mestre e sotor em Direito Tributário pela PUC-SP, especialista em Direito Tributário e em Processo Civil pela PUC-SP/Cogear, professor dos Cursos de Especialização em Direito Tributário e Extensão em Processo tributário analítico do Ibet, pesquisador do grupo de estudos de Processo tributário analítico do Ibet.

VER COMENTÁRIOS

Tags: **IBS/CBS** **LC 214/2025** **Reforma tributária**

✉️ 🗨️ f in 🐦 ➦ [compartilhe](#)

Digite seu e-mail

RECEBER

⚠️ Encontrou um erro? [Avise nossa equipe!](#)

Leia também



OPINIÃO
[Um tributo ao Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo](#)



OPINIÃO
[O tratamento jurídico do IBS/CBS na prestação de serviços](#)



OPINIÃO
[Código de Defesa do Contribuinte mira relação historicamente desigual](#)



OPINIÃO
[Reforma tributária fim de discussões sobre base de cálculo do ITBI?](#)



OPINIÃO
[Revogação da multa de 1% sobre valor aduaneiro é mudança relevant](#)



OPINIÃO
[Desafios práticos da transição tributária a partir de 2026](#)



OPINIÃO
[O desafio tributário da extração mineral em um cenário de transição](#)





caráter nacional
das administrações
tributárias



reforma tributária:
o caminho das
empresas
brasileiras



OPINIÃO
Nova
responsabilidade
imposta a leiloeiro
ameaça eficiência
fiscal



Consultor Jurídico

segunda-feira
9 de fevereiro de 2026

Pesquisar



CONJUR

Quem Somos

Equipe

Fale Conosco

PUBLICIDADE

Anuncie na ConJur

Anuários Conjur

ESPECIAIS

Especial 20 anos

Especial 25 anos

PRODUTOS

Livraria

Anuários

Boletim Jurídico

Consultor Jurídico 2026. Todos os direitos reservados.
Rua Wisard, 23 – Vila Madalena - São Paulo/ SP - CEP: 05434-080

ISSN 1809-2829

www.conjur.com.br

